

Lantmäteriet

Fastighetsbildning, Sundsvall
Box 850, 851 24 Sundsvall

Datum: 2026-06-09
Diarienummer: LM-2026-04418

Yttrande över samråd – detaljplan för Björkängen etapp 2, Sundsvalls kommun

Er beteckning: SBN-2025-00412. Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna daterade 2026-05-12 och lämnar följande synpunkter enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900).

Plankartan

- Plangränsen i norr sammanfaller inte med fastighetsgränsen för Sundsvall Björkängen 1:14. Plangränsen bör följa fastighetsgränsen eller så bör planbeskrivningen förklara varför en remsa av fastigheten lämnas utanför planen.
- Grundkartan är daterad 2024-11-04. Lantmäteriet rekommenderar att den aktualiseras före granskningen, eftersom fastighetsregleringen Björkängen 1:1–1:14 (akt 2281-25/31) har genomförts efter det datumet.
- Bestämmelsen om u-område saknar angiven bredd. Ange bredden i plankartan så att ledningsrätt kan bildas utan tolkningsproblem.

Fastighetsrättsliga frågor

Planförslaget innebär att cirka 310 kvadratmeter av Sundsvall Björkängen 1:14 blir allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har enligt 6 kap. 13 § plan- och bygglagen rätt och i vissa fall skyldighet att lösa marken. Planbeskrivningen bör redovisa hur marken ska överföras, genom fastighetsreglering eller inlösen, och vem som ansöker om lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningen Sundsvall Björkängen ga:2 (enskild väg) påverkas när Björkallén blir allmän gata. Anläggningen behöver omprövas enligt anläggningslagen (1973:1149) så att den norra delen av vägen utgår. Konsekvenserna för de delägande fastigheterna Björkängen 2:1–2:9, bland annat att deras andelstal ändras, bör redovisas i planbeskrivningen.

Avtalsservitutet 2281IM-87/4410.1 för väg till förmån för Björkängen 1:18 blir obehövligt när Björkallén förlängs. Servitutet kan upphävas i samband med fastighetsbildningen; ange detta i planbeskrivningens avsnitt om fastighetsrättsliga konsekvenser.

Övrigt

Lantmäteriet har inga synpunkter på planens lämplighet i övrigt.

Detta yttrande har beslutats av förrättningslantmätare Anders Nordlund.

Anders Nordlund
Förrättningslantmätare